

א"א אפריקה ישראל מגורים

חוזה יועץ איטום

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ

רמת שרת שלב ב

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מ.א.א. חתום ומוחזק
ג.א.א. - חתום
CONT-5-691 מס' חוזה:

000000 : (סטטוס חוזה)

תבנית: יועץ איטום

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
צב"ט ושות' יועץ
תכנון ופיתוח
איטום בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

חוזה איטום

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

בין

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715
513958009

(להלן: מזמין)
מצד אחד;

לבין

עבי סל ושות' יעוץ תכנון ופתרונות איטום בע"מ
רח' הנגר 24 ק.6 הוד השרון ת.ד. 7262
515661866
(להלן: "היועץ")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידיים דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" -

שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" -

מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט ליועץ.

"התכניות" -

התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-691

תבנית: יועץ איטום

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס: עבי סל ושות' יעוץ

תכנון ופתרונות

איטום בע"מ

998299575
א.א. סגור
א.א. סגור
א.א. סגור

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

**"שירותי
היועץ"**

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

**"החוזה"
"ההסכם"**

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

**"הרשות
המקומית"**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

**"חחזה"
"הפיתוח"**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2. הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי היועץ;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר היועץ;
נספח ה' -	תשלומי שכר היועץ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי היועץ;
נספח זט' -	אישור על קיום ביטוחי היועץ;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי היועץ

2.1. המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.

2.2. היועץ מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ וכי הינו מודעה על פי כל דין למתן שירותי היועץ, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי היועץ על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3. היועץ מצהיר, כי ידוע לו ששירותי היועץ על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר היועץ, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

מס' חוזה: CONT-5-691

סיוט: [סטטוס חוזה]

513958009
מס' חוזה: 513958009
מס' חוזה: 513958009

תבנית: יועץ איטום

גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

ספק: בירושלים בע"מ

ספק: ע"י טל ושות' יועץ

תכנון ופירוט

איטום בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

- 2.4. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ ביהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5. היועץ יבסס את שירותי היועץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב היועץ, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7. היועץ ישמור על ניהול קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8. כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל היועץ להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9. היועץ מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי היועץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר היועץ כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי היועץ, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי היועץ.
- 2.10. היועץ מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי היועץ, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. היועץ מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11. היועץ לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12. המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשותף עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13. היועץ ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "@view", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1. היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי היועץ יקיים משרד מאוש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2. היועץ מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי היועץ ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של

מס' חוזה: CONT-5-691

תבנית: יועץ איטום

פ.א. פיונה ובניה
בירושלים בע"מ
צבי טל ושות' יועץ
תכנון וכתובות
איטום בע"מ

מס' חוזה: 998795567
מס' חוזה: 998795567
מס' חוזה: 998795567

גרסה: 1.0
פ.א. פיונה ובניה
בירושלים בע"מ
מס' חוזה: 513953009

המנהל במשך כל תקופת מתן שרותי היועץ.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של היועץ, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות ליועץ מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של היועץ, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בחוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של היועץ למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

היועץ מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בשיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של היועץ שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יחיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהיועץ להחליף כל עובד מעובדיו של היועץ שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות היועץ, ועל היועץ למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי היועץ תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את היועץ מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6 היועץ מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שרותי היועץ. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי היועץ ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות היועץ

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי היועץ וכל הכרוך בכך, יפעל היועץ בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהיועץ לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהיועץ לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה היועץ רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

פ.א. סיתום ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513953009

5. סמכויות המנהל

פרויקט:	פ.א. סיתום ובנייה בירושלים בע"מ	תבנית: יועץ איטום	מס' חוזה:	CONT-5-691
ספק:	צבי סל ושות' יועץ תכנון ופתרונות איטום בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	החלטות חוזה

ה.א. סיתום ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513953009

- 5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי היועץ כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי היועץ וכן לבדוק את טיב שירותי היועץ הנעשים על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.
- 5.2. היועץ ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי היועץ וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את היועץ מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5. אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי היועץ על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהיועץ להכיןם בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1. היועץ יבצע את שירותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי היועץ, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי היועץ במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2. לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ג' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3. יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4. ידוע ליועץ, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיוספקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.
- 6.5. עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו.
- 6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

מס' חוזה: CONT-5-691

מס' חוזה: 000000

0998199515

מס' חוזה: 0998199515

תבנית: יועץ איטום

גרסה: 1.0

פ.א. כיתוב וביטוי
בירושלים בע"מ
5139/8009 פ.ח.

פרויקט: פ.א. סיוח ובניית
בירושלים בע"מ
צב"ט ושות' יועץ
תכנון ומתכנת
איטום בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

6.5.3. היועץ לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6. היועץ מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7. ב- 1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי היועץ ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר היועץ

7.1. תמורת שירותי היועץ וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין ליועץ שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר היועץ").

7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1. הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק היועץ במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין, אשר מיועדות ליועץ בהליך עבודתו, לא יהיה היועץ זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י היועץ למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק היועץ במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי היועץ באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר היועץ ישולמו ליועץ תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי

מס' חוזה: CONT-5-691

תבנית: יועץ איטום

פרויקט: פ.א. פיתוח ובינה

בירושלים בע"מ

צבי טל ושוקל יועץ

תכנון ופיתוח

איטום בע"מ

מס' חוזה: 515661469

צבי טל ושוקל יועץ

תכנון ופיתוח איטום בע"מ

מס' חוזה: 515661469

מס' חוזה: 513973009

צבי טל ושוקל יועץ

תכנון ופיתוח איטום בע"מ

מס' חוזה: 513973009

שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר היועץ ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי היועץ ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע ליועץ. במקרה של הפסקת עבודתו של היועץ כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנות היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר היועץ במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק היועץ את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י היועץ ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ, הינם הצגת רישיון היועץ כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי היועץ כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהיועץ לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר היועץ בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1 היועץ מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את היועץ בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי היועץ, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהיועץ ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי היועץ ושכר היועץ. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהוו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע ליועץ דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של היועץ ו/או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י היועץ.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

מס' חוזה: CONT-5-691

000000: [סטטוס חוזה]

צבי טל ושות' - יועץ,
תכנון ופירויות איוס בע"מ
ח.פ. 515061880

תבנית: יועץ איוס

גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 51395309

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

ספק: צבי טל ושות' יועץ

תכנון ופירויות

איוס בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

8.4. היועץ מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין היועץ לרוכשים. היועץ יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין היועץ לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

- 9.1. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או ליועץ ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"י התמורה המגיעה ליועץ.
- 9.2. אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ו/או מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

- 9.3. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספה ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספה ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחין.
- 9.5. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6. מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה.

פרויקט:	פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ	תבנית: יועץ איטום	מס' חוזה:	CONT-5-691
ספק:	צבי טל ושות' יעוץ תכנון ומתרחות איטום בע"מ	גרסה:	010100	[סטטוס חוזה]
	פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ			
	ח.פ. 513916009			
	© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין			

צבי טל ושות' יעוץ
תכנון ומתרחות
איטום בע"מ
ח.פ. 515661866

- 9.7 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל ההיועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן היועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הניתן.
- 9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

פ.א. פיתוח ובנייה
בניינים בע"מ
ת.פ. 513953209

10. אספקת תכנון

פרויקט:	פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ	תבנית:	יועץ איטום	מס' חוזה:	CONT-5-691
ספק:	צבי טל ושות' יועץ תכנון ופירוט איטום בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	[סטטוס חוזה]
צבי טל ושות' יועץ תכנון ופירוט איטום בע"מ ת.פ. 51501100					

- 10.1. בכל עת במהלך ביצוע שירותי היועץ וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור היועץ למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן היועץ בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.
- 10.2. עם גמר שירותי היועץ, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3. הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4. כמו כן, חייב היועץ לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5. היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6. זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע ליועץ דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. היועץ אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד היועץ

- 11.1. מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של היועץ כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של היועץ.
- 11.2. אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין היועץ ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי היועץ ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3. מוסכם בזה, כי היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4. היועץ מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על היועץ ו/או עובדי היועץ בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי היועץ.
- 11.5. היועץ יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

- 11.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי

מס' חוזה: CONF-5-691

תבנית: יועץ איטום

פרויקט: פ"א פיתוח ובניה

תאריך: 01/05/2010

גרסה: 1.0

ספק: צבי טל ושות' יעו

[חתימת חוזה]

[חתימת חוזה]

תכנון ופיתוח

איטום בע"מ

צבי טל ושות' יעו
תכנון ופיתוח איטום בע"מ
ח.פ. 515661866

פירושונים בע"מ
ח.פ. 513958009

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, וזו ישפה היועץ את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט ע"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.

11.7. בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליועץ. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרות היועץ שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה היועץ חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותיו היועץ על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה היועץ זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה ביועץ, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיימה לפי לוח הזמנים, והיועץ

מס' חוזה: CONT-5-691

סיוט: [סיוט חוזה]

צבי טל ושות' יועץ,
תכנון ובנייה
ח.פ. 518661866

תבנית: יועץ איטום

גרסה: [גרסת חוזה]
פ.א. פיתוח ובניה
פירושלים בע"מ
ח.פ. 513956099

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ספק: צבי טל ושות' יועץ
תכנון ובנייה
איטום בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסימומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. היועץ הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד היועץ נפטר, היועץ פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה ליועץ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטול, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשיך שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ שבוצעו עד לאותו מועד, והיועץ מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהיועץ לא יקיים איזו מהתחייבותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת היועץ ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי היועץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

מס' חוזה: CONT-5-691

סמל חוזה: 010000

צבי טל ושות' - יועץ,
תכנון ופיתוח מע"מ
ח.ב. 51661866

תבנית: יועץ איטום

גרסת חוזה: 9.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 51395800

פרויקט: 9.א פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
צבי טל ושות' יועץ
תכנון ופיתוח מע"מ
איטום בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' שורכי-דין

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.

13.4. שירותי היועץ יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של היועץ בפקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

14. סיום שירותי היועץ

14.1. שירותי היועץ יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה חובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין ליועץ במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין ליועץ, כי הושלם מתן שירותי היועץ על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1. היועץ מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי היועץ, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2. מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי היועץ כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית היועץ לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע היועץ למנהל מיד עם אירועה.

15.3. היועץ יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4. לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי היועץ, ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. מיתור על זכויות מצד היועץ

16.1. השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והיועץ לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מס' חוזה: CONT-5-691

סטטוס: [סטטוס חוזה]
צבי טל ושות' - יועץ
תכנון ופתרונות אס"ם בע"מ
ח.פ. 515661866

תבנית: יועץ אס"ם

גרסה: [גרסה חתומה]
פ.א. פיתוח וכלכלה
צבי טל ושות' - יועץ
תכנון ופתרונות אס"ם בע"מ
ח.פ. 513952899

פ.א. פיתוח וכלכלה
בירושלים בע"מ
צבי טל ושות' - יועץ
תכנון ופתרונות אס"ם בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ, שביצע היועץ על פי חוזה זה.

16.2. היועץ מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי היועץ ו/או מסירתם לידי יועץ אחר, וחינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף היועץ פעולה עם המזמין ו/או עם היועץ החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של היועץ החליפי.

17. שונות

17.1. המנהל הראשי במשרד היועץ, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה וחינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות היועץ לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2. כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתחייבות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

היועץ מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3. המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4. מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5. שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או היועץ לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או היועץ בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6. במידה והיועץ כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות היועץ לפי חוזה זה.

17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי היועץ.

מס' חוזה: CONT-5-691

תבנית: יועץ איטום

פרויקט: פא"פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: צבי טל ושות' יועץ

תכנון ופתרונות

איטום בע"מ

סמל: 010000

גרסה: 1.0

תאריך: 10.12.2010

ה.פ. 513953009

צבי טל ושות' יועץ

תכנון ופתרונות איטום בע"מ

ה.פ. 515661884

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

את פרויקט זה
בירושלים בע"מ
ה.פ. 513953009

על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

היועץ מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד היועץ. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי היועץ לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי היועץ, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי היועץ ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9. כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על היועץ ותשולמנה על ידו.

17.10. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
המזמין

צבי טל ושות' יעוץ תכנון ופתרונות איטום בע"מ
צבי טל ושות' - יעוץ,
תכנון ופתרונות איטום בע"מ
ח.פ. 515661886

אני הח"מ, חא-אזמי עו"ד רו"ח מרח' תל אביב מאשר כי ה"ה 19.4.23 הם שחתמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את היועץ לעניין זה.
תאריך: 19.4.23 עו"ד חגית מרדכי
חתימה וחותמת עו"ד רו"ח: חגית מרדכי מת. 72385

מס' חוזה: CONT-5-691

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ איטום

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

צבי טל ושות' יעוץ

תכנון ופתרונות

איטום בע"מ

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בירושלים - רמות שלב ב, פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשולים לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' [שדה נוסף 2] על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- [שדה נוסף 1]. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - ירושלים.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: אבי ברטי לוי

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכונים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם:

- א. ראש צוות: צבי טל
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חוזה זה: [שדה נוסף 5]

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא אדריכל/מהנדס: צבי טל

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי היועץ.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן: 50%

אבי טל ושות' יעוץ
חברת ייעוץ ותכנון אדריכלות בע"מ
ח.פ. 515661866

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
צבי טל ושות' יעוץ
ח.פ. 13956099

מס' חוזה: CONT-5-691

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ איטום

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
צבי טל ושות' יעוץ
תכנון ופיקוח
איטום בע"מ

נספח "ב"
שרותי היועץ

1. כללי

- 1.1 שירותי היועץ יכללו תכנון פתרונות האיטום בפרויקט (למעבר מים, לחות, אויר, גז ראדון וכו') ובין היתר את הנושאים המפורטים להלן:
- א. אטום חלקי מבנה תת- קרקעיים לרבות רצפות, קירות, בורות, תעלות, פירי מעליות.
 - ב. אטום תקרת המרתף על כל מרכיביה בחלקים המרוצפים, המגוננים, רמפות, מדרגות, אדניות, תאים לניקוז וביוב וכד'.
 - ג. אטום רצפות וקירות חדרי אשפה ראשיים וקומתיים.
 - ד. אטום מאגרי מים.
 - ה. תפרי מבנה אנכיים ואופקיים.
 - ו. אטום חדריים רטובים בדירות - חדרי אמבטיה, חדרי שירותים, חדרי מקלחת (רצפות וקירות).
 - ז. אטום מסתורי כביסה.
 - ח. מעברי צנרת בין קומות.
 - ט. אטום מעברי צנרת אופקיים.
 - י. אטום ארונות מים קומתיים.
 - יא. אטום גגות ומרפסות.
 - יב. אטום קירות חוץ.
 - יג. אטום מסדים.
 - יד. אטום חלקי מבנה הבאים במגע עם הקרקע כנגד מעבר גז ראדון.
 - טו. הגנה על האטום.
 - טז. אטום קירות פתוח.
 - יז. אטום ברכות ואלמנטי מים בפיתוח.
 - יח. אטום בין אלמנטים טרומיים ו/או מתועשים.
 - יט. אטום כל אלמנט אשר עלול להחדיר מים למבנה.
- 1.2 על היועץ לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל קטע וכל שלב ולפני כל שרות חלקי.

2. שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 תכנון מוקדם:

- א. קבלת תדריך תכנון מנציג המזמין, מהאדריכל, מהקונסטרוקטור, מיועץ הקרקע, מיועץ האינסטלציה/ניקוז, מיועץ הפיתוח ומהיועצים האחרים.
- ב. ברורים עם נציג המזמין, ברורים באתר במידת הצורך, התייעצות ותיאום עם היועצים האחרים.
- ג. הכנת תכניות מוקדמות של עקרונות מערכי האיטום של המבנה ושל חומרי האיטום, במספר חלופות והכנסת שינויים בהם בהתאם לדרישות המזמין, לרבות הצגת אומדנים.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
צבי טל ושות' יועץ
תכנון וסדרונות
איטום בע"מ
13958009

מס' חזרה: CONT-5-691

תבנית: יועץ איטום

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

סטטוס: [סטטוס חזרה]

גרסה: [גרסת חזרה]

ספק: צבי טל ושות' יועץ

תכנון וסדרונות
איטום בע"מ

צבי טל ושות' יועץ
תכנון וסדרונות איטום בע"מ
ח.ב. 515661866

2.2 תכנון סופי:

- א. חתימה על בקשות להוצאת היתרי בניה כאחראי לתכנון, לפקוח העליון ולביקורת בתחום האיטום. כמו כן יכין ויחתום היועץ על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהיועץ בתהליך הבקשה להיתר, במהלך הבצוע ועד לקבלת תעודת גמר.
- ב. הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישות המזמין וטיפול באישורן.
- ג. הכנת תכניות לאישור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכנית העבודה.
- ד. אישור התכנון הסופי של היועצים.
- ה. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר ואישור הנוסח וההתאמה לתכנון.
- ו. עדכון האומדן המשוער של ערך עבודות האטום.
- ז. כל יתר הדרוש לתכנון סופי.

2.3 תכנון מפורט:

- א. התכנון המפורט יתאים לסוג הבניה שתבחר ע"י המזמין/הקבלן המבצע.
- ב. על רקע תכניות אדריכלות ו/או קונסטרוקציה יסומנו, לצורך התמצאות, הפניות לפרטי האטום השונים.
- ג. פרטי האטום יפורטו בקני"מ הנדרש ויכללו בנוסף גם את פרטי הבידוד הטרמי, השיפועים, האביזרים וכד'.
- ד. הכנת מפרטים טכניים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל העבודות המתוכננות ע"י היועץ תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין או אי כיסוי נושאים הנופלים בין המתכננים והיועצים השונים.
- ה. המפרטים וכתבי הכמויות יתבססו על תכניות עבודה מפורטות, חישובי הכמויות יהיו מדויקים והתיאורים ברורים ובק.מ. שיקבע ע"י נציג המזמין. כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכללי עבודות ו/או כמויות מפורטות למדידה. לפי דרישת המנהל יוכנו כתבי כמויות בחלוקה לפי אזורים.
- ו. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים והם יוצאו בקבצי "אסקי", כך שניתן יהיה להעתיקם לכל מעבד תמלילים אחר, ע"ג דיסקט ובתדפיס.
- ז. כתבי הכמויות יוכנו באמצעות תוכנה לכתבי כמויות "סופר מכרז" והניתנת להמרה גם לתוכנות אחרות לכתבי כמויות ע"ג דיסקט ובתדפיס.
- ח. עדכון האומדן לביצוע של עבודות האטום שיהיה מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון המדד התקף במועד הכנת האומדן.
- ט. הכנסת שינויים בתוכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע ע"י המזמין.
- י. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
- יא. השתתפות בסיוור קבלנים. הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- יב. מתן חוות דעת טכנית, בכל הקשור להצעות הקבלנים לרבות בדיקת ההצעות התייחסות מפורטת והמלצות לאישור חלופות תכנוניות של קבלנים.
- יג. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים ככל שיידרש לבצוע עבודות האטום.

מס' חזרה: CONT-5-691

סטטוס: [סטטוס חזרה]

צבי טל ושות' יעוץ,
תכנון ופתרונות אטום בע"מ
ח.פ. 515661866

תבנית: יועץ איטום

גרסה: גרסת חזרה

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513953009

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

ספק: צבי טל ושות' יעוץ

תכנון ופתרונות

איטום בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' שרלי-דין

מובהר בזאת שהיועץ יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים עוד לפני השלמת המסמכים המפורטים לבצוע.

פיקוח עליון:

2.4

א. הפקוח העליון של היועץ על בצוע עבודות האטום יכולול:

- פיקוח עליון על ביצוע העבודות בהתאם לתוכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק, כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
- פיקוח עליון על טיב ביצוע הפרויקט וביצוע התחייבויות קבלני העבודות.
- יעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים, ציוד ושיטות יישום.
- בדיקה באתר ומחוצה לו באם הקבלן והמפקח הבינו את תכניות היועץ ואת הוראותיו.
- הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפקוח על העבודות, הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.
- דיווח למנהל על התקדמות ביצוע העבודות לאחר כל ביקור באתר ו/או בבית המלאכה.
- עדכון התוכניות והמפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישת הרשויות ומבעיות שיופיעו במהלך בצוע העבודות. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
- השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
- יעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובברורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודות ובפיקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודה והן בתקופת הבדק.
- מתן יעוץ לפתרונות במקרים של כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- יעוץ למפקח בבדיקה ואישור מקצועי של מרכיבי חשבונות חלקיים והחשבונות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על ההסכמים הקיימים עימם, ולאחר אישור הכמויות ע"י המפקח.
- יעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם קבלני העבודות בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, לתיבועות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, לרבות סיוע ככל הנדרש בכל בוררות או הליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות.
- הכנה וחתימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהיועץ במהלך הבניה, על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ולתעודת גמר.
- בדיקת ביצוע עבודות הבדק וקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.
- סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.
- סיוע למזמין במתן מענה לפניות אליו בקשר לתכנון ובצוע העבודות.
- השתתפות עם המזמין בהגנה מפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע העבודות.

מס' חוזיה: CONT-5-691

סמטוס: [סמטוס חוזיה]

צבי טל ושות' יעוץ,
תכנון ופתרונות אטום בע"מ
ת.פ. 515661866

תבנית: יעוץ אטום

גרסה: [גרסה חוזיה]
פ.א. טל ושות' יעוץ
פיקוח עליון
ת.פ. 513958089

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ספק: צבי טל ושות' יעוץ
תכנון ופתרונות
אטום בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

- כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הבניה.
- עיבוד תכניות הפרויקט כפי שבוצעו למעשה (AS MADE) על בסיס תכניות AS MADE שימסור הקבלן תוך ציון כל השינויים שחלו בזמן הביצוע, ומסירתם למזמין ע"ג דיסקט.
- ב. כדי למלא משימות אלו יבקר היועץ באתר הבניה ובמפעל הטרומי באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:
 - ביצוע קירות דיפון ויסודות.
 - ביצוע רצפת המרתף.
 - ביצוע רמפת וקירות המרתף.
 - ביצוע תקרות המרתף.
 - ביצוע אלמנטים אחרים אשר לדעת היועץ יש חשיבות לבקרה בעת הביצוע.
 - בישיבות תאום תקופתיות.
 - בעת יצור במפעל הטרומי.
 - בתקופת הבדק.
- ג. אין היועץ רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים או לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.
- ד. לאחר כל ביקור באתר או במפעל היצרן יגיש היועץ לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש היועץ לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.
- ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם ליועץ יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.
- ה. יועץ למזמין בדבר אחזקת הפרויקט.

3. אופציה לבחירת המזמין:

- במקרה בו יחליט המזמין להוציא מכרזים לבצוע העבודות ללא תכנון מפורט ולהטיל את התכנון המפורט על הקבלן - יידרש היועץ להכין תכנון מוקדם וסופי כהגדרתו לעיל וכן מסמכים למכרזים בין קבלנים במתכונת זו.
- הקבלנים יהיו רשאים להציע פתרונות אדריכליים וקונסטרוקטיביים, ופתרונות אטום ובדוד שונים מהפתרונות שהוצעו ע"י מתכנני המזמין. היועץ ייעץ למזמין בבחינת הצעות הקבלנים ולאחר בחירת הקבלנים יסייע למזמין באשור התכנון שיוגש ע"י מהנדס מטעם הקבלן ובפקוח על הבצוע. לצורך כך ישתתף היועץ בפגישות, יבדוק תכניות ומסמכים אחרים שיוגשו ע"י הקבלן, יעביר את המלצותיו לדחייתם/לאישורם ו/או את הערותיו לתכנון המוצע, ויבצע פקוח עליון.
- 4. היועץ מתחייב לשמור על דיסקט ואורגנליים של התוכניות עד לאחר סיום תביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
- 5. נציג המזמין רשאי להזמין מהיועץ את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513954009

מס' חוזה: CONT-5-691

תבנית: יועץ איטום

פ.א. פיתוח ובניה

טוטוטו: [טוטוטו חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

פסק: צבי טל ושות' יועץ

תכנון ופיקוח
איטום בע"מ

צבי טל ושות' יועץ
תכנון ופיקוח איטום בע"מ
ח.פ. 515661866

נספח "ג"לוח זמנים ושלב עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

היועץ וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.

היועץ ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן היועץ את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ הערותיו ואו הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר היועץ לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

פ.א. פיתוח ובניה
ירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

פ.א. פיתוח ובניה
ירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

צבי טל ושות' יעוץ,
תכנון ופירוט ציטוט בע"מ
ח.פ. 515661866

מס' חוזה: CONT-5-691

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ איטום

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה
ירושלים בע"מ
צבי טל ושות' יעוץ
תכנון ופירוט ציטוט בע"מ
איטום בע"מ

ספק:

נספח י"דשכר היועץ

1. תמורת ביצוע שירותי היועץ, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין ליועץ בשעורים כדלקמן:
 - 1.1 תמורת ביצוע שירותי היועץ ישולם סכום קבוע ומוחלט של 78,500 ש"ח (במילים שבעים ושמונה אלף וחמש מאות ש"ח).
 - 1.2 תמורת ביצוע שירותי פיקוח עליון של היועץ מעבר ל-15 ביקורים ישולם סכום קבוע ומוחלט של 1,650 ש"ח (במילים אלף ושש מאות וחמישים ש"ח) לכל ביקור נוסף.
2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל לא יהיה צמוד למדד
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 שכר הטרחה יחושב כמכפלת יחידת הדיור שבתכנון ושכנונות המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לדוגמא: אם בקטע א' בכוונת המזמין לבצע 60 יחיד, והיועץ נדרש לתכנן להקמת 60 יחיד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן יחיד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים).
 - 3.2 מובהר כי שכר היועץ ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה (קונבנציונאלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.3 שכר היועץ כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף עפ"י דין.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא שכל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ הושלמו וכל המסמכים והתוכניות נמסרו למזמין.

צבי טל ושות' יעוץ
תכנון ופיתוח אדריכלי בע"מ
ח.פ. 515661866

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-691

תבנית: יועץ איטום

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: בירושלים בע"מ

צבי טל ושות' יעוץ
תכנון ופיתוח
איטום בע"מ

נספח "ה"תשלומי שכר היועץ

1. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1.1

- א. לאחר גמר תכנון מוקדם, ואישור שלב עבודות זה ע"י המזמין 40%
 ב. לאחר גמר התכנון הסופי, אישור שלב זה ע"י המזמין והוצאת
 20%..... היתרי בניה
 ג. לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה
 30%..... ע"י המזמין
 ד. במהלך ביצוע הפיקוח העליון 5%
 ה. לאחר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט וקבלת
 העבודות ע"י המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים בגין
 העבודות ואישורם ע"י היועץ והמזמין, וקבלת אישור אכלוס 3%
 ו. לאחר גמר הפקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת תעודת גמר
 לפרויקט, אישור היועץ בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם
 לתכניותיו, לתקנים מחייבים ולשביעות רצונו 2%

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוּוּזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
 3. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
 4. המזמין ישלם את שכר היועץ תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

פ.א. פיתוח ובניה
 בירושלים בע"מ
 ח.פ. 513958009

צבי טל ושות' יועץ
 תכנון ופיתוח אטום בע"מ
 515461800

מס' חוזה: CONT-5-691

תבנית: יועץ אטום

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסה חוזה]

ספק: צבי טל ושות' יועץ

תכנון ופיתוח
 אטום בע"מ

נספח "ו"

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת צבי טל ושות' יעוץ תכנון ופתרונות איטום בע"מ / הפועל בשם חברת צבי טל ושות' יעוץ תכנון ופתרונות איטום בע"מ / המספק שירותים לחברת צבי טל ושות' יעוץ תכנון ופתרונות איטום בע"מ, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי צבי טל ושות' יעוץ תכנון ופתרונות איטום בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון יעוץ איטום בפרויקט פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל צבי טל ושות' יעוץ תכנון ופתרונות איטום בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י צבי טל ושות' יעוץ תכנון ופתרונות איטום בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותיי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

צבי טל ושות' יעוץ
תכנון ופתרונות איטום בע"מ
ח.פ. 515661220

צבי טל ושות' יעוץ תכנון ופתרונות איטום
בע"מ

שם: פ.א. 3

ת.ז: 9249249

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

כתובת:

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ספק: צבי טל ושות' יעוץ
תכנון ופתרונות
איטום בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-691

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יעוץ איטום

גרסה: [גרסת חוזה]

נספח "ז"מפרט ביטוחי היועץ

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נושא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ- 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוש מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

- א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
- ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוש כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוש לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

מס' חוזה: CONT-5-691

תבנית: יועץ איטום

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

ספק: צבי טל ושות' יועץ

תכנון ופירוט

איטום בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דן

סטטוס: טל (משותף) יועץ

תכנון ופירוט איטום בע"מ

ח.פ. 515661866

גרסה: [חתימה]

פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

ח.פ. 513958009

ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

צבי טל ושות' יעוץ,
תכנון ופיתוח אדריכלות בע"מ
ח.פ. 515661866

מס' חוזה: CONT-5-691

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ איטום

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ

ספק: צבי טל ושות' יעוץ
תכנון ופיתוח
איטום בע"מ

נספח י"ז
אישור על קיום ביטוח היועץ

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מייטיב עם מבקש האישור.	
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם אפי מגורים בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה- ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם	שם ת.ז.ח.פ.	שירותים - 085	מוזמין שירותים
ת.ז.ח.פ. 5200034760	מען יוני נתניהו 1, אור-יהודה		

כיסויים

סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח צד ג'					שקל	304/302/307/315/328/329/321/309
אחריות מעבידים					שקל	304/302/309/308/328/321
אחריות מקצועית					שקל	302/318/328/332/301/303/325/326/327/321

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בחסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): *

038

פרויקט: ס.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
צבי טל ושות' יעוץ תכנון ופתרונות איטום בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]
תבנית: יועץ איטום
מס' חוזה: CONT-5-691
סטטוס: [סטטוס חוזה]
צבי טל ושות' יעוץ, תכנון ופתרונות איטום בע"מ
515601866

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

חתימת האישור

המבטח:

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

צבי טל ושות' - יעוץ,
תכנון ופיתוח אדריכלות
ח.פ. 515661866
מס' חוזה: CONT-5-691

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יעץ איטום
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
צבי טל ושות' יעוץ
תכנון ופיתוח אדריכלות
איטום בע"מ

נספח א'

תאריך הנפקת האישור 16.03.23		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור*	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם אפריקה ישראל מגורים בע"מ	ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחריות ו/או חברות קשורות ו/או חברות שלובות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם	שם צבי טל ושות' – יעוץ, תכנון ופתרונות איטום בע"מ	☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר:	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____
ת.ז.ח.פ. 520004760		ת.ז.ח.פ. 515661866		
מען יוני נתניהו ג', אור יהודה		מען הנגר 24 הוד השרון		

כיסויים							
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח		כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
					למקרה	לתקופה	
צד ג'	27204825623	ביט 2016	01.03.23	29.02.24	4,750,000	4,750,000	302, 307, 309, 315, 321, 328, 329
אחריות מעבידים	23914803223	ביט 2019	01.03.23	29.02.24	20,000,000	20,000,000	304, 309, 319, 328
אחריות מקצועית	27204825623	איילון תנאי שפי בר 2018	01.03.23	29.02.24	4,750,000	4,750,000	301, 302, 303, 321, 325, 326, 327, 328, 332 (12 חודשים)

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק החון, ביטוח וחסכון 2 ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*

038

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

איילון תנאי לביטוח בע"מ
מס' סוכנות 336010

10

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. תכניות של כל מפלס עליהן מסומנים הפניות לפרטי האטום לשם התמצאות.
 2. פרטי איטום של אלמנטים שונים במבנה - אופקיים ואנכיים לרבות פרטי איטום גגות, קורות יסוד, קירות, תפרים אנכיים ואופקיים, מרתפים, חלקי מבנה תת קרקעיים, בורות, תחתית פירי מעליות, רמפות, מדרגות, קירות תומכים, אדניות, חדרי אשפה, מאגרי מים, חדרי אמבטיה ושירותים, מסתורי כביסה, מרפסות, מטבחים, מעברי צנרת בין קומות/מעברים אופקיים, ארונות מים קומתיים, אלמנטי מים בפיתוח, פרטי איטום אלמנטים טרומיים ו/או מתועשים, פרטי מרזבים וזרבוביות.
 3. מפרטים טכניים ליישום פרטי האיטום.
 4. כתבי כמויות - שיוכנו בחלוקה לפי מפלסים ובחלוקת משנה לפי אזורי פירים בכל מפלס, ואומדן מפורט.
 5. כל תכנית אחרת ו/או פרט אחר ו/או מסמך או חוות דעת אשר יידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת בהתאם לשיקול המנהל.
 6. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה - לפחות פעם בחודש.
 7. מובהר בזאת שהתוכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
 8. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין, לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
- כל המסמכים והתוכניות יערכו בשפה העברית.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

צבי טל ושות' יועץ,
"תכ"י יפיתוח אטום בע"מ"
ח.פ. 51561866

מס' חוזה: CONT-5-691

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ איטום

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
צבי טל ושות' יועץ
תכנון ופתרונות
איטום בע"מ

ספק:

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715

(המומין)

אני הח"מ צבי טל ושות' יעוץ תכנון ופתרונות איטום בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו
ב- רמת שרת שלב ב בקשר עם תכנון ופיקוח עליון על פרויקט מגורים הכולל מסחר וחניונים
הכולל 2 מגדלי מגורים בני 19 קומות כ"א בסך: 278 יחיד ומסחר כ-2000 מ"ר בקומת קרקע
וחניון תת"ק של כ-22,300 מ"ר, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם
להנחיותי, לתכניותי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב, צבי טל ושות' יעוץ
תכנון ופתרונות איטום בע"מ
515661800

צבי טל ושות' יעוץ תכנון ופתרונות איטום בע"מ

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958000

CONT-5-691 :ח'ח'ח'ח'

תבנית: יעוץ איטום

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

[פסטוס ח'ח'ח'] :פסטוס

גרסה: [גרסת ח'ח'ח']

ספק: צבי טל ושות' יעוץ

תכנון ופתרונות
איטום בע"מ

נספח "ו"דוגמא לנוסח הצהרת יועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715

ג.א.נ.

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר רמת שרת שלב ב עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהייה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת היועץ:
צבי של ושות' יעוץ,
תכנון ופירוט איטום בע"מ
ח.פ. 513958009
ועתירות איטום בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-691

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ איטום

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ספק: צבי של ושות' יעוץ
תכנון ופירוט איטום בע"מ